

DOCUMENTO ESTRATÉGICO PARA TOMADORES DE DECISIONES: PANEL 7

La Captura de Valor Urbano: De la Obra Pública Deficitaria a la Sostenibilidad de Ciudad

1. RESUMEN EJECUTIVO (Executive Snapshot)

El desarrollo urbano en Colombia enfrenta la **paradoja del valor que se escapa**: el Estado construye infraestructuras que redibujan el valor del suelo, pero si no está organizado para capturarlo, el mercado privado absorbe la plusvalía íntegramente, dejando a las ciudades con la deuda de la obra y sin recursos para su mantenimiento. Medellín, por ejemplo, concentra un valor catastral de **330 billones de pesos**, pero su recaudo tributario efectivo sobre esa riqueza es **inferior al 1%**. La hoja de ruta exige transitar de una lógica de "ingeniería de obra" a una de **gestión de valor urbano**, integrando el ordenamiento territorial con instrumentos financieros sofisticados (titularización, DRS, plusvalía normativa) para garantizar no solo la construcción (Capex) sino la **sostenibilidad operativa (Opex)** de largo plazo.

2. HOJA DE RUTA EXHAUSTIVA: DOBLE VÍA ESTRATÉGICA

A. Eje Macro: Agenda Nacional y Seguridad Jurídica

- **Problema:** Crisis del ordenamiento territorial con un **80% de los POT desactualizados** y falta de reglamentación nacional para instrumentos clave.
- **Acción Ejecutiva:**



- **Reforma a la Ley de Metros:** Superar la rigidez del esquema 70-30 para que la participación nacional incluya aparatos normativos que faciliten la captura de valor local.
- **Reglamentación del DRS:** Expedir urgentemente la norma para el **Derecho de Aprovechamiento de Espacio Público**, permitiendo rentabilizar infraestructuras mediante usos comerciales y publicitarios.
- **Lineamientos DOT:** Crear estándares nacionales de **Desarrollo Orientado al Transporte** para otorgar seguridad jurídica a las inversiones en corredores urbanos.

B. Eje Micro: Gestión Local de Activos e Instrumentos de Suelo

- **Problema:** Dependencia excesiva del presupuesto ordinario y ruptura de la cultura de pago de valorización.
- **Acción Ejecutiva:**
 - **Titularización del Predial Futuro:** Traer a valor presente el recaudo proyectado por desarrollos inmobiliarios en zonas de renovación (Modelo Bogotá: proyecta financiar el **42% de obras** en Puente Aranda vía obligaciones urbanísticas y títulos).
 - **Derrame Generalizado de Plusvalía:** Implementar el cobro por la **habilitación normativa** del suelo en los ajustes de POT, reconociendo que la norma misma genera valorización.
 - **Rentabilización de Suelos Remanentes:** Aprovechar predios sobrantes de obras de transporte donde se han identificado **incrementos de valor de hasta el 150%** para proyectos inmobiliarios mixtos.

3. ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA CON EL CONGRESO (Cross-Panel Synergy)

La generación de valor a partir de la infraestructura es el motor de cierre financiero para las demás apuestas:



- **Con Panel 3 (Predial):** La titularización del recaudo futuro depende críticamente de tener una **base catastral actualizada** y proyecciones de crecimiento inmobiliario confiables.
- **Con Panel 8 (Fuentes Alternativas):** Se complementa con la **venta de derechos adicionales de construcción** y la gestión de precios públicos por servicios en infraestructuras.
- **Con Panel 13 (Modernización):** La operación en el **mercado de capitales** para emitir títulos exige una transformación administrativa profunda y equipos técnicos de alta especialidad en las secretarías de Hacienda.

4. LIENZO EMAP (ELIMINAR, MEJORAR, AGREGAR, POTENCIAR)

Análisis de alcance basado en el diagnóstico de gestión de infraestructura.

- **ELIMINAR — Visión "Capex-Only":** Dejar de construir infraestructura sin prever la fuente de financiación para su mantenimiento y operación (Opex).
- **ELIMINAR — Populismo en Valorización:** Evitar consultas populares sobre contribuciones técnicas que quiebren el ciclo de financiación de la ciudad.
- **MEJORAR — Capacidad Técnica de Concejos:** Fortalecer la suficiencia de los cuerpos colegiados para debatir estatutos urbanísticos hiper-técnicos con seguridad jurídica.
- **MEJORAR — Integración Hacienda-Planeación:** Unificar la planificación del transporte con el ordenamiento territorial en "corredores urbanos".
- **AGREGAR — Mecanismos de Titularización:** Incorporar el mercado de capitales (fondos de inversión, titularizadoras) como socio en la infraestructura estructurante.
- **AGREGAR — Cobro por Habilitación Normativa:** Activar la plusvalía derivada del cambio de uso o mayor edificabilidad en los POT.
- **POTENCIAR — Confianza Ciudadana como Activo:** Utilizar resultados visibles y gestión transparente para incentivar la disposición al pago de plusvalías.



- **POTENCIAR — Monetización de Flujos:** Activar publicidad y comercio en sistemas de transporte que mueven millones de personas diarias.

5. ALERTAS Y RIESGOS PARA EL TOMADOR DE DECISIONES

- **Alerta de Sostenibilidad:** Varios sistemas de transporte masivo en el país presentan **riesgo de cierre** por falta de flujos para Opex; construir más infraestructura sin DRS agrava el déficit.
- **Riesgo Jurídico-Político:** La complejidad de los POT (más de 800 artículos) genera una **brecha de legitimidad** entre técnicos y ciudadanos que puede derivar en litigios masivos.
- **Riesgo de Mercado:** La titularización del predial futuro depende de un mercado inmobiliario dinámico; una desaceleración del sector afectaría el colateral de los títulos emitidos.

6. INDICADORES CLAVE DE SEGUIMIENTO (KPIs)

- **Índice de Captura de Valor:** Relación entre el recaudo por instrumentos de suelo vs. el valor catastral total (Meta: superar el **1%** de Medellín).
- **Porcentaje de Cierre Financiero:** Proporción de la inversión en renovación urbana cubierta por **obligaciones urbanísticas** (Referencia: **42%** proyectado en Bogotá).
- **Tasa de Rentabilidad de Remanentes:** Incremento porcentual del valor de los suelos sobrantes tras la obra (Referencia: **150%** identificado por el Metro).
- **Efectividad del POT:** Porcentaje de ejecución de los planes de inversión del ordenamiento territorial (Referencia: superar el **30%** nacional actual).

